经销商工作室政策

目录

一、 目的.....2
二、 适用.....2
三、 工作室与公司合作条件.....2
四、 工作室报备.....2
五、 工作室的支持、服务与奖励.....3
六、 工作室合作协议.....4
七、 工作室责任.....4
八、 工作室经营规范.....4

经销商工作室政策

一、 目的

葆婴有限公司（以下简称“公司”）根据与公司合作经销商应当依法规范运营的业务需求，为促进健康有序的市场环境，保证经销商的合法权益，特制定本经销商工作室政策（以下简称“政策”）。

二、 适用

经销商工作室（以下简称“工作室”）是指：与公司签订了《经销商合同》的经销商，自行依法设立的从事相关业务与活动的经营场所。

经销商如需在工作室中从事与公司相关业务，包括但不限于：使用公司授权的商标或标识、展示、推广公司产品、为购买公司产品的顾客提供咨询及退换货服务等，应与公司签订《经销商工作室合作协议》（以下简称“协议”）。公司可对与公司合作的工作室形象、资格与经营内容给予建议、支持与奖励。

三、 工作室与公司合作条件

1. 工作室应具备独立法人资格（组织形式可为“有限责任公司、合伙企业、个人独资企业或个体工商户等），自主经营、自负盈亏；
2. 工作室应具备真实、合法、有效的营业执照及其他必要的证照。实际经营工作室的经销商称为工作室负责人。如工作室负责人与工作室营业执照中的法定代表人并非同一人，则只有在以下两种情况下，该负责人获得法定代表人书面同意后，可使用该营业执照报备工作室并与公司合作：i）营业执照中的法定代表人是工作室负责人的直系亲属；ii）营业执照中的法定代表人是符合公司要求资格的经销商，且与工作室负责人均为该工作室的股东或合伙人；
3. 工作室开展的经营活动与营业执照中的经营范围相符合；
4. 工作室具有固定经营场所，并符合公司建议的装修与陈列标准。

四、 工作室报备

1. 经销商设立的工作室符合上述合作条件，可与公司合作开展相关业务；
2. 经销商用于与公司合作的工作室，应在设立前向公司报备相关信息资料。该等信息资料包括：工作室报备申请、营业执照及相关证照、工作室负责人/法定代表人身份证明、场

地使用证明、工作室场地图片等。公司有权要求经销商补充报备与工作室相关的资料或证明；

3. 工作室未按前述要求向公司报备的，视为经销商拒绝与公司合作；公司不会与任何未报备的工作室进行业务合作，未报备的工作室内不得从事与公司业务相关的任何活动，也不得展示与公司相关的任何产品、商标及标识等，否则，视为经销商违反公司政策，按照公司《条款与政策》第 43 条的相关规定对经销商给予相应处分；公司不会给予未报备的工作室任何支持、服务与奖励；且经销商应自行承担因未向公司报备工作室信息所导致的一切后果；

4. 公司收到工作室报备资料后，有权对工作室的设立、资质、形象、业务活动等提出整改意见并要求经销商自行整改；

5. 经销商向公司报备工作室，并经公司确认，公司与经销商签订协议后，可获得公司为工作室提供的相应支持、服务与奖励；

6. 公司与工作室之间不存在任何共同投资、雇佣、承包关系，双方独立经营、独立核算，工作室应自行承担运营成本和运营期间所有的风险。

五、 工作室的支持、服务与奖励

1. 公司将根据业务情况给予合作工作室一定的公司资源等方面的支持，以便经销商通过工作室更好地向顾客介绍和推广公司产品、提供退换货等售后服务，并从事与公司业务相关的活动；

2. 公司将对规范经营并为顾客提供良好体验的工作室定期给予一定的认可与奖励；

3. 公司配合工作室为顾客提供的退换货等售后服务给予客服支持；

4. 公司将对有意与公司长期业务合作、规范经营、给予顾客良好体验、且已与公司建立彼此充分信任的工作室给予授权服务网点资格，且给予授权服务网点相应的奖励、支持与服务。

六、 工作室合作协议

1. 协议应由经营工作室的经销商，即工作室负责人与公司签署；
2. 协议有效期届满，双方均未提出不续约的，协议自动延长；
3. 协议有效期内，公司或工作室负责人可以提前 30 日以书面形式通知对方解除协议；
4. 如出现违反协议或公司相关规定的情形，公司有权终止协议；经销商与公司签署的《经销商合同》或《经销商工作室合作协议》终止或解除的，公司给予工作室的支持、服务与奖励同时终止；经销商应当立即消除或销毁工作室内展示的所有与公司相关的产品、海报、图案或其他任何资料与物品，并且工作室应当立即停止从事一切与公司业务相关的活动。

七、 工作室责任

1. 经销商应及时并如实向公司报备工作室的相关信息、资料；
2. 公司向工作室提供的公司资源等，经销商应按公司的建议展示与陈列；
3. 工作室应当用于为公司的顾客提供良好的产品介绍、推广、退换货等咨询与售后服务；协助公司向当地其他经销商或顾客公布、传递信息；及时向公司反馈市场信息和消费者的意见；
4. 经销商严禁在工作室内销售或提供其他任何第三方公司或品牌的产品或服务；
5. 经销商应配合公司按照双方协议及工作室政策对工作室进行现场检查、按照公司的意见进行整改并对不规范的行为承担相应的责任；
6. 经销商应遵守国家的法律，法规、双方协议及公司政策。对工作室运营中存在的违法违规行为，经销商应自行独立承担法律责任。

八、 工作室经营规范

1. 工作室内不得摆放和经营与公司无关的产品和业务活动；
2. 工作室内不得进行任何产品销售行为，也不得进行任何现金交易行为；

3. 工作室不得私自变更负责人/法人，私自转让/或承接经营权，私自变更经营场所；
4. 工作室不得擅自变更公司建议要求的内部形象及展示；
5. 工作室内仅限举办与公司业务相关的会议或活动，会议或活动参加人数达到或超过 50 人的，工作室负责人须在会议或活动前提前 30 天向其所在区域的公司分支机构报备；
6. 未经公司同意，不得擅自对外发布与公司产品或业务有关的任何言论或信息；也不得对任何外部机构或人员对有关公司产品或业务的调查、询问等给予任何回复，并须即时向公司相关部门反馈该等调查、询问的具体情况；
7. 工作室内对公司产品与服务的说明、介绍或推广应当严格遵守相关法律法规的规定以及公司要求。经销商在任何其他场合，严禁夸大宣传产品功效，严禁宣称任何产品有对疾病的治疗或预防作用，严禁为病患提供任何诊断治疗建议或行为，遇有顾客咨询疾病治疗或预防等事宜，应当立即建议顾客及时去正规医院就医并遵医嘱;
8. 严禁在工作室内向顾客销售公司产品，严禁利用工作室招募直销员；
9. 注意言行举止，维护公司形象。

如出现违反上述经营规范的情况，公司根据《条款与政策》第 43 条给予经销商相应处分，并有权终止双方合作并终止对工作室的全部支持、服务与奖励。

本政策与公司目前实施的《条款与政策》、及公司与经销商签订的《经销商合同》及公司不时颁布的其他政策与要求，构成工作室须严格遵守的完整的公司政策。本政策自颁布之日起生效。